



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N°1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1495-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0487-2026/CC1

DENUNCIANTE : MIGUEL ANGEL VILLANUEVA DE LA CRUZ (SEÑOR VILLANUEVA)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SANCIÓN : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: SEIS CON OCHENTA Y NUEVE (6,89) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)**

Lima, 18 de febrero 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 26 de junio de 2025, el señor Miguel Ángel Villanueva de la Cruz (en adelante, señor Villanueva) interpuso una denuncia contra Banco de Crédito del Perú S.A. (en adelante, Banco) por presuntas infracciones a la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:
 - (i) El 14 de mayo de 2025 se realizaron 4 operaciones no reconocidas con cargo a su tarjeta de crédito 4634****9017 en el establecimiento virtual Falabella.com por un monto total de S/ 18 133,00.
 - (ii) Las operaciones consistieron en la compra de 7 equipos celulares de alta gama, cuya entrega física se realizó en los locales de Real Plaza Centro Cívico y Real Plaza Salaverry.
 - (iii) No recibió alertas preventivas, mensajes de confirmación ni códigos OTP para validar dichas compras, a pesar de que el Banco alega contar con sistemas de seguridad.
 - (iv) Del total de 4 operaciones cuestionadas, con fecha 14 de mayo de 2025, el Banco realizó la devolución de una de las operaciones realizadas por el importe de S/ 5 999,00, quedando pendientes el reembolso de 3 operaciones equivalentes al importe total de S/ 12 134,00.
 - (v) Existe una deficiencia grave en el sistema de bloqueo del Banco, debido a que el 19 de mayo de 2025 le confirmó el bloqueo de su tarjeta de crédito 4634****9017 por "compras inusuales"; sin embargo, el 30 de mayo descubrió que la tarjeta

¹ Identificado con RUC N° 20100047218.

² Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre del 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308.

seguía activa y nunca había sido bloqueada.

- (vi) El 20 de junio de 2025, presentó el reclamo C41044343, reiterado mediante C41422374 en el Libro de Reclamaciones del Banco, respecto al no reconocimiento de las operaciones realizadas, así como la falta de envío de alerta (mensajes o correos) de parte del Banco por los altos montos ejecutados que no formarían parte de su consumo usual en su registro de compras mensuales.
- (vii) El Banco contestó ambos reclamos rechazando su solicitud e informándole que cumplió con las credenciales de seguridad requeridas para que las operaciones sean procesadas en la tarjeta de crédito 4634****9017. Además, que las transacciones fueron autenticadas y registradas mediante el ingreso de la clave que fue enviada por mensaje de texto al celular y/o correo electrónico que tienen registrado en su sistema.
2. El señor Villanueva solicitó, en calidad de medidas correctivas, que se ordene al Banco, (i) anular de las operaciones bancarias realizadas con la tarjeta de crédito 4634***9017; y, (ii) retirar las operaciones cuestionadas de su estado de cuenta que indica como fecha de pago el 7 de julio de 2025. Cabe señalar que, solicitó el reembolso de las costas y costos del presente procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 3005-2025/CC1 del 22 de agosto de 2025, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por el señor Villanueva, realizando la siguiente imputación de cargos:

“(…)

SEGUNDO: admitir a trámite la denuncia del 26 de junio de 2025, complementada con los escritos del 26 de junio y 10 y 22 de julio de 2025, interpuesta por el señor Miguel Angel Villanueva De La Cruz contra Banco De Crédito Del Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 14 de mayo de 2025, se realicen cuatro (4) operaciones no reconocidas con cargo a la Tarjeta de Crédito N°4634-****-****-9017 del denunciante, pese a que no fue notificado y escapan de su historial de consumo. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*

FECHA	DETALLE	MONTO
14/05/2025	DP *Falabellacom	S/ 5 999,00
14/05/2025	DP *Falabellacom	S/ 6 738,00
14/05/2025	DP *Falabellacom	S/ 5 396,00
14/05/2025	DP *Falabellacom	S/ 5 999,00

- (ii) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría realizado el bloqueo oportuno de la Tarjeta de Crédito N°4634-****9017 del denunciante, pese a que lo habría solicitado en dos ocasiones previas.*

(…)”.



4. El 3 de setiembre de 2025, el Banco se apersonó al procedimiento y solicitó prórroga de plazo para presentar sus descargos e información requerida. Dicho pedido fue concedido mediante Resolución N° 2, del 13 de noviembre de 2025.
5. El 19 de noviembre de 2025, el Banco presentó su escrito de descargos en los siguientes términos:
 - (i) Solicitó la suspensión del procedimiento a fin de que se requiera a la SBS un informe técnico respecto de la interpretación del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas y los alcances sobre los cuales esta debe ser aplicada dentro de su competencia.
 - (i) Su sistema de monitoreo es meramente una "herramienta de gestión interna" exenta de responsabilidad administrativa; no obstante, ello es jurídicamente insostenible y colisiona con el deber de idoneidad garantizado por el Código.
 - (ii) Alegó la improcedencia parcial del presente procedimiento, por falta de interés para obrar, en la medida que, el 21 de mayo de 2025, efectuó la devolución correspondiente a una de las operaciones no reconocidas del 14 de mayo de 2025, por el importe de S/ 5 999,00.
 - (iii) La totalidad de operaciones materia de cuestionamiento fueron válidamente ejecutadas con el código POS ENTRY MODE: 10; es decir, con las credenciales guardadas en el archivo del comercio electrónico, lo cual implica que previamente se ingresaron los datos de la tarjeta de crédito 4634***9017 y la clave CVV2.
 - (iv) En el estado de cuenta de la tarjeta de crédito 4634***9017, se observa que en noviembre de 2024 el denunciante ya había realizado un consumo previo en el mismo establecimiento por el importe de S/ 1 018,90, sin cuestionamiento alguno. De igual modo, en octubre de 2023, se registra un consumo en otro establecimiento por un monto total de S/ 12 490,09, sin efectuar cuestionamiento alguno.
 - (i) Adjuntan su reporte de envío de notificaciones de las operaciones no reconocidas, lo que coincide con el mismo correo autorizado por el señor Villanueva para la notificación de los actuados del presente procedimiento.
 - (i) La tarjeta se encuentra bloqueada desde el 30 de mayo de 2025 conforme captura de pantalla del reporte denominado "Emboss Data Maintenance" y el señor Villanueva no ha acreditado mediante ningún medio probatorio que hubiese solicitado al Banco en 2 ocasiones previas el bloqueo de su tarjeta de crédito 4634***9017.
6. El 2 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0130-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:
 - (i) Sancionar con 6,89 Unidades Impositivas Tributarias al Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que la



entidad bancaria adoptó las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 14 de mayo de 2025, se realicen 3 operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito 4634***9017 de titularidad del señor Miguel Ángel Villanueva de la Cruz, por los importes de S/ 5 999,00, S/ 6 738,00 y S/ 5 396,00, pese a que no fue notificado y escapaba de su historial de consumo.

- (ii) Archivar la denuncia presentada por el señor Villanueva contra el Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que no quedó acreditado que la entidad bancaria no habría realizado el bloqueo oportuno de la tarjeta de crédito 4634***9017 del denunciante y que lo habría solicitado en dos ocasiones previas.
7. Por Resolución N° 5 del 2 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica corrió traslado del Informe Final de Instrucción N° 0130-2026/CC1-ST de fecha 2 de febrero de 2026, a las partes del procedimiento, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
8. Mediante escrito del 9 de febrero de 2026, el señor Villanueva indicó lo siguiente:
- (i) Se encuentra conforme con la recomendación emitida a través del Informe Final de Instrucción N° 0130-2026/CC1-ST, al no haber brindado un servicio idóneo ni garantizar adecuadamente la seguridad en las operaciones realizadas con su tarjeta de crédito.
 - (ii) Deja constancia de que la totalidad de las operaciones no reconocidas evidencian una falla sistémica en los mecanismos de seguridad del proveedor.
 - (iii) Como consecuencia directa de las operaciones no reconocidas y de la falta de corrección oportuna por parte del proveedor, a la fecha continúan generándose perjuicios económicos adicionales, tales como:
 - La acumulación de intereses y cargos financieros que ascienden aproximadamente a S/ 7 193.40, derivados de consumos cuya falta de idoneidad ha sido reconocida en el Informe Final.
 - El cobro continuo de membresía y cargos asociados a la tarjeta de crédito por un monto aproximado de S/ 140.00, pese a encontrarse el servicio cuestionado.
 - Cobros efectuados en otras cuentas de mi titularidad dentro del mismo proveedor, por un valor aproximado de S/ 325.56, vinculados a la persistencia del problema no resuelto.
 - (iv) Solicitó que se ordene al Banco la eliminación de los intereses y cargos derivados de las operaciones no reconocidas materia de denuncia.
 - (v) Pese a encontrarse vigente el presente procedimiento administrativo, el proveedor ha continuado remitiendo comunicaciones de cobranza, incluyendo advertencias de envío de cartas notariales.

9. El 10 de febrero de 2026, el Banco presentó sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0130-2026/CC1-ST señalando lo siguiente:
- (i) Resulta obligatorio para el órgano resolutorio verificar si el Banco cumplió con acreditar la validez de las operaciones denunciadas, independientemente si estas corresponden o no al patrón de consumo del recurrente.
 - (ii) Sobre el análisis de patrón de consumo como medida de seguridad, la SBS enfatiza señala que, si bien no le corresponde pronunciarse sobre las facultades sancionadoras de otras autoridades, sí resulta pertinente que se precise el alcance interpretativo de sus propias normas cuando éstas sean consideradas en la evaluación de conductas por parte de otras instituciones.
 - (iii) Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, considerando la fecha en que se realizaron las operaciones cuestionadas, el supuesto evaluado y que aún se encuentra vigente el plazo de adecuación previsto en la Resolución SBS N° 2286-2024, sin resultar aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, se debe realizar una correcta evaluación aplicando las normas que resultan aplicables a fin de no afectar el derecho de defensa del Banco.
 - (iv) Se debe tener en cuenta la Resolución N°0201-2024/SPC-INDECOPI contenida en el Boletín N° 05 emitido por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en el cual se desarrolla el criterio respecto a la inaplicabilidad del Reglamento de Ciberseguridad a ciertos canales de atención y se concluye que, queda expresamente excluida de dicha clasificación la operativa realizada por comercio electrónico, siendo que funcionan de manera independiente, en un entorno físico controlado, en el que las transacciones dependen de la autenticación a través de la tarjeta; por tanto, en atención a ello, la totalidad de operaciones materia de cuestionamiento fueron válidamente ejecutadas, de acuerdo con la información registrada en los sistemas del Banco.
 - (v) El correo a donde se enviaron las comunicaciones de las operaciones cuestionadas coincide con el autorizado por el denunciante para la notificación de los actuados del presente procedimiento administrativo.
 - (vi) En relación con el patrón de consumo, las operaciones cuestionadas por el denunciante se encontraban dentro de su patrón de consumo, toda vez que este habría realizado operaciones por montos aproximados y/o menores a los cuestionados.
 - (vii) Finalmente, solicitó se cite a una audiencia de conciliación de las partes.
10. El 12 de febrero de 2026, el señor Villanueva presentó un escrito mediante el cual se pronunció sobre las observaciones presentadas por el Banco al Informe Final de Instrucción N° 0130-2026/CC1-ST del 2 de febrero de 2026 y reiteró lo siguiente:
- (i) Conforme al principio de irretroactividad de las normas, las disposiciones posteriores no pueden aplicarse para modificar el estándar de responsabilidad vigente al momento de los hechos.

- (ii) El deber de idoneidad es autónomo y no se agota en el monitoreo como herramienta de gestión de riesgos.
 - (iii) Sobre el código POS ENTRY MODE 10, señala que el simple uso correcto de datos (número de tarjeta y CVV) no constituye prueba suficiente de autorización cuando se trata de operaciones cuestionadas por fraude, máxime cuando no se ha acreditado la implementación de mecanismos de doble factor o autenticación reforzada aplicables a operaciones de comercio electrónico.
11. Mediante Resolución N° 7 del 13 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica agregó al expediente y corrió traslado del escrito presentado para conocimiento de la parte contraria.
12. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones previas

(i) Sobre la audiencia de conciliación solicitada por el Banco

13. Sobre el particular, el artículo 29° de la Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 807, establece la facultad de la autoridad administrativa de poder convocar a una audiencia de conciliación en cualquier estado del procedimiento e incluso antes de admitir a trámite la denuncia; no obstante, debe considerarse que dicho acto se constituye en facultativo¹⁴.
14. Por su parte, el artículo 147° del Código establece que los consumidores pueden conciliar la controversia surgida con el proveedor con anterioridad o incluso durante la tramitación de los procedimientos administrativos por infracción a las normas de protección, siendo que los representantes de la autoridad de consumo pueden promover la conclusión del procedimiento mediante la conciliación. Asimismo, el referido artículo señala que el funcionario encargado de dirigir la audiencia, previo análisis del caso puede intentar acercar las posiciones de las partes para propiciar un arreglo entre ellas o, alternatively, propone una fórmula de conciliación; sin embargo, la propuesta conciliatoria no genera responsabilidad de la persona encargada de la diligencia ni de la autoridad administrativa.
15. Así, se observa que la citación a una audiencia de conciliación constituye una facultad reservada a la autoridad administrativa, mas no una obligación impuesta por el sistema legal de protección al consumidor.
16. En este punto, debe indicarse, además, que no resulta necesario que el acuerdo conciliatorio se lleve a cabo en las instalaciones del Indecopi, pues las partes pueden arribar a un acuerdo fuera del procedimiento administrativo iniciado ante la autoridad administrativa, siendo solo necesario poner en conocimiento dicha decisión ante la

autoridad administrativa, para que esta emita un pronunciamiento definitivo sobre el caso.

17. En ese sentido, esta Comisión considera que corresponde denegar la solicitud de audiencia de conciliación presentada por el Banco a través de su escrito del 10 de febrero de 2026.

(ii) Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento formulada por el Banco

18. A través del escrito de fecha 19 de noviembre de 2025, el Banco solicitó la suspensión del procedimiento, con el fin que se requiera a la SBS un informe técnico respecto a la aplicación e interpretación del artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
19. Adicionalmente, adjuntó el informe legal técnico elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie, el cual contiene un análisis integral sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que no existe mérito legal para que el Indecopi exija estándares no contemplados en el Reglamento y que tampoco puede medir correctamente, en tanto los mismos se realizan de acuerdo a los sistemas implementados por los Bancos, mejores prácticas y regulaciones internacionales; así como tampoco puede exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto configuración de tal sistema y la regulación de la SBS expresamente no facultan ello.
20. De igual modo, mediante escrito del 10 de febrero de 2026, el Banco señaló que resulta obligatorio para el órgano resolutorio verificar si el Banco cumplió con acreditar la validez de las operaciones denunciadas, independientemente si estas corresponden o no al patrón de consumo del recurrente.
21. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 89 del Código indica lo siguiente:

“Artículo 89.- Informe técnico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

En los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Indecopi debe solicitar a esta un informe técnico.”

22. Conforme se desprende del referido dispositivo legal, para que el Indecopi se encuentre en la obligación de solicitar a la SBS un informe técnico debe existir una necesidad de interpretar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, Ley General del Sistema Financiero), o de las normas dictadas por la SBS.
23. Es pertinente precisar que el presupuesto necesario para requerir la emisión del referido informe es que a la autoridad a cargo del procedimiento le surjan dudas respecto de la interpretación de una norma a aplicar. No obstante, este órgano colegiado considera

que, en el presente caso, no se ha presentado el presupuesto necesario para la solicitud de emisión de un informe técnico.

24. Por ello, en la medida que no se ha cumplido con el presupuesto necesario para que se evalúe la posibilidad de atender el pedido efectuado por el Banco, corresponde desestimar el requerimiento efectuado por este.

(iii) Sobre la responsabilidad de BCP respecto a la evaluación del patrón de consumo

25. Mediante su escrito de descargos, el Banco indicó que, de acuerdo con lo señalado por la SBS a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, ratificado por el Oficio N° 12512-2025-SBS del 6 de marzo de 2025, no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° del referido cuerpo normativo.
26. Del mismo modo, señaló que mediante Oficio N° 33140-2025-SBS del 24 de junio de 2025, la SBS respondió a las consultas del Secretario Técnico de la Comisión de Protección al Consumidor - Lima Norte, indicando que, el sistema de monitoreo / patrón de consumo, responde a una herramienta de gestión de riesgos determinada por cada empresa, y no como un factor de atribución de responsabilidad.
27. Además, indicaron que la SBS no ha precisado que el sistema de monitoreo que permite la verificación de operaciones inusuales, implique que se use para cada operación realizada/procesada; siendo que esto dependerá del nivel de sofisticación de cada sistema según cada empresa.
28. En esa misma línea, el Banco señaló que, en el oficio antes referido, la SBS explicó que no puede calificar las facultades sancionadoras de otras autoridades, pero sí debe precisar el alcance de interpretación de sus normas en la evaluación de conductas que hacen otras autoridades.
29. De igual modo, mediante escrito del 10 de febrero de 2026, el Banco, sobre el análisis de patrón de consumo como medida de seguridad, señala que la SBS enfatiza que, si bien no le corresponde pronunciarse sobre las facultades sancionadoras de otras autoridades, sí resulta pertinente que se precise el alcance interpretativo de sus propias normas cuando éstas sean consideradas en la evaluación de conductas por parte de otras instituciones.
30. Sobre lo alegado por el Banco, este Despacho considera pertinente precisar que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas en el Código, siendo estas las garantías legales, explícitas e implícitas³.

³ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016
Artículo 20.- Garantías

31. Al respecto, una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes, no se permite la prestación de un servicio sin cumplirla. Esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras dos garantías.
32. En esa línea, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad.
33. En tal sentido, este despacho es enfático en señalar que, con el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas en el Reglamento de Tarjetas dispuesto por el regulador, lo que –para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, el mismo que entró en vigencia el 1 de abril de 2014⁴.
34. Por tales motivos, si bien el Banco ha señalado que no se le podría atribuir responsabilidad sobre los resultados de su sistema de monitoreo en tanto ello responde a una herramienta de gestión de riesgo, ello no impide que este despacho verifique el cumplimiento del empleo de dicho mecanismo de seguridad en los casos de operaciones no reconocidas, pues como se ha señalado antes, se trata de una garantía legal que compromete la idoneidad del servicio prestado.
35. Asimismo, es importante que los proveedores de servicios financieros consideren que, si bien el sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgo, su responsabilidad por su empleo y/o funcionamiento de este, no se encuentra aislada al servicio que prestan, ya que, por la naturaleza y/o características de estos, no se puede

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

- 4 **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
(...)

dejar de lado evaluar aspectos complementarios o concordantes a las obligaciones exigidas Reglamento de Tarjetas.

36. Finalmente, si bien una operación se considera válida conforme al cumplimiento de lo establecido en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, como lo ha señalado la SBS, una operación válida sería aquella cuya autenticación de la identidad del usuario ordenante fue exitosa, y los diversos controles de seguridad, incluido el sistema de monitoreo, no originaron la denegación de la operación; por lo que, no puede excluirse la responsabilidad de los proveedores respecto del funcionamiento de su sistema de monitoreo, correspondiendo a estos, acreditar que sus controles de seguridad, en el momento en que sucede una operación/transacción sospechosa o inusual, se encontraba activo y funcionando acorde a la seguridad mínima y razonable que se debe otorgar a los consumidores para resguardar su patrimonio, ya que, se entiende que parte de los fines u objetivos del sistema de monitoreo es reducir o prevenir el riesgo de fraude. [El subrayado es nuestro]

Sobre el deber de idoneidad

37. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe⁵.
38. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁶. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

— De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas

39. En el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.

⁵ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

⁶ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

40. En ese sentido, el Reglamento de Tarjetas⁷ establece las medidas de seguridad generales que deberán adoptar las entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).
41. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), cuyas disposiciones legales establecían procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios brindados a sus usuarios a través de canales digitales⁸, así como para la realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.

7

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Artículo 14°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.

8

RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.

Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

- a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.
 - b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.
 - c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por período de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.
 - d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.
 - e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.
- (...)

42. Asimismo, con la finalidad de una mejor implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024, la SBS publicó la Resolución SBS N° 02286-2024, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las empresas del sistema financiero debían adoptar como mínimo, entre otros, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
43. A través del citado dispositivo legal, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, hasta el 1 de julio de 2025.
44. Así pues, en el caso particular, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de débito no presente; y, de acuerdo con la Resolución SBS N° 02286-2024 el plazo de adecuación para la aplicación de dicho supuesto será hasta el 1 de julio de 2025.
45. En este punto, consideramos oportuno precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente⁹; y, será eficaz cuando esta haya sido publicada cumpliendo el mandato de la Constitución¹⁰.
46. En esa línea, debemos tener en cuenta también que, una disposición jurídica puede ser modificada o derogada por otras que empiezan a regir una vez promulgadas y publicadas, por lo que la aplicación de la norma jurídica en el tiempo podrá ser retroactiva¹¹, inmediata¹² o ultraactiva¹³.
47. Es importante señalar que, aun cuando la regla general respecto de la vigencia de las normas sea que estas resultan aplicables desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cierto es que se puede disponer, por ejemplo, un plazo de adecuación, lo cual permitirá un periodo de transición entre la promulgación y la plena aplicación de la norma, como ha ocurrido en el presente caso.

⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de cinco mil ciudadanos contra el denominado "Documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993" (sic).

¹⁰ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, promulgada el 29 de diciembre de 1993**
Supremacía de la Constitución

Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

¹¹ La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Al respecto, ver RUBIO CORREA, Marcial (2008). *El Título Preliminar del Código Civil p. 51*. Lima: PUCP.

¹² La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio, durante el tiempo que estuvo vigente. Todo hecho, situación o relación jurídica que se produce bajo su vigencia, será el ámbito de aplicación inmediata de la norma vigente. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho p. 254*. Lima: PUCP.

¹³ La aplicación ultraactiva supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Imaginemos que una norma fue derogada pero se sigue aplicando. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho p. 254*. Lima: PUCP.

48. En ese sentido, si bien la Resolución SBS N° 2286-2024 entró en vigencia el 29 de junio de 2024, lo cierto es que esta contemplaba plazos de adecuación para que las entidades del Sistema Financiero pudieran implementar las medidas para la autenticación del usuario conforme las modificaciones establecidas en la referida resolución, las cuales consisten en las medidas contempladas en el Reglamento de Ciberseguridad.
49. Siendo ello así, la plena aplicación de la Resolución SBS N° 2286-2024 dependerá del cumplimiento de dichos plazos, los cuales son: (i) a partir del 31 de diciembre de 2024 para modificaciones que no se encuentren vinculadas a ciberseguridad; y, (ii) a partir del 1 de julio de 2025 para supuestos específicos que se encuentren vinculados a ello.
50. Cabe mencionar que, mediante escrito del 10 de febrero de 2026, el Banco invocó la Resolución N°0201-2024/SPC-INDECOPI, en el cual se desarrollaría el criterio respecto a la inaplicabilidad del Reglamento de Ciberseguridad a ciertos canales de atención, como en el caso de las operaciones realizadas mediante comercio electrónico, por lo que solicitó que el presente caso sea analizado con aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas.
51. Por consiguiente, en atención a lo expuesto en párrafos precedentes y a la fecha de realización de las operaciones, esto es 14 de mayo de 2025, el supuesto específico materia de evaluación y en la medida que no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024, este Colegiado analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.
- (i) **Sobre las 3 operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito 4634***9017**
52. En su escrito de denuncia, el señor Villanueva cuestionó que el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 14 de mayo de 2025 se realicen 3 operaciones no reconocidas con cargo a su tarjeta de crédito 4634***9017 de titularidad del denunciante, pese a que no fue notificado y escapa de su historial de consumo. El detalle de las operaciones es el siguiente:

Cuadro N° 1

FECHA	DETALLE	MONTO
14/05/2025	DP *Falabellacom	S/ 5 999,00
14/05/2025	DP *Falabellacom	S/ 6 738,00
14/05/2025	DP *Falabellacom	S/ 5 396,00

53. Por su parte, tanto en su escrito de descargos detallados en el numeral 6 del presente informe, así como en el escrito presentado el 10 de febrero de 2026, el Banco señala que la totalidad de operaciones materia de cuestionamiento fueron válidamente ejecutadas al haberse realizado con el código POS ENTRY MODE: 10; lo que quiere decir: *con las credenciales guardadas en el archivo del comercio electrónico*, lo cual implica que previamente se ingresaron los datos de la Tarjeta de Crédito N° 4634-****-9017 y la clave CVV2.

Sobre las operaciones realizadas por comercio electrónico

54. En primer lugar, se debe tener en cuenta que las 3 operaciones no reconocidas descritas en el cuadro N° 1 se realizaron en un comercio electrónico (DP* Falabellacom), para lo cual debía de estar habilitada la opción de compras por internet; no obstante, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Villanueva, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la habilitación de la opción para compras por internet de la tarjeta de crédito 4634***9017.
55. Para acreditar la validez de las operaciones cuestionadas, la entidad bancaria adjuntó la impresión de pantalla de su sistema denominados “Chronological Incoming” y “Visa Incoming Financial Detail”. De acuerdo con lo informado por el Banco, las operaciones se realizaron con el código POS ENTRY MODE: 10; es decir, con las credenciales guardadas en el archivo de comercio electrónico, lo cual implica que previamente se ingresaron los datos de la tarjeta de crédito 4634-****-9017 y la clave CVV2.
56. Ahora bien, de la lectura conjunta de los reportes presentados por la entidad bancaria, si bien se verifica el registro de la transacción efectuada por comercio electrónico, así como la fecha de realización, número de tarjeta e importes de las operaciones; lo cierto es que, no es posible apreciar una glosa que acredite que se haya registrado el ingreso del código CVV2, lo cual no generaría certeza a este Colegiado de que, en el presente caso, se emplearon los datos contenidos en la tarjeta.
57. Así pues, correspondía a la entidad bancaria acreditar, mediante los reportes de sus sistemas, el uso del código CVV2 para la realización de la transacción cuestionada, más allá del registro manual de información alegado.
58. En tal sentido, este Colegiado consideró que, en tanto no quedó acreditada la autorización de la transacción cuestionada por el denunciante, corresponde atribuir responsabilidad a la entidad bancaria.
59. Por otra parte, el señor Villanueva ha denunciado que el Banco no le alertó por ningún medio sobre la realización de las operaciones cuestionadas.
60. Al respecto, el artículo 16° del Reglamento establecía que, para las operaciones realizadas por los consumidores (disposiciones o retiros de efectivo, compras y demás opciones con riesgo de fraude), debía habilitarse un servicio de notificaciones que les informara de las operaciones realizadas con sus tarjetas, de manera inmediata luego de que estas fueran registradas por la entidad bancaria.
61. Posteriormente, dicho numeral fue modificado mediante la Resolución SBS N° 5570-2019, el cual estableció que el envío de alertas debía efectuarse para todas las operaciones que se realizaran con cargo a la línea de crédito o a los depósitos previamente constituidos en una cuenta. Asimismo, se indicaba que el consumidor podía solicitar la habilitación o deshabilitación de este servicio en cualquier momento. Esta modificatoria entraría en vigor a los trescientos sesenta (360) días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo que ocurrió el 28 de noviembre de 2019.

62. Asimismo, la entrada en vigor de la modificación antes señalada fue variada a través de la Resolución SBS N° 1278-2020, estableciéndose que la referida modificación entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2021, siendo de obligatorio cumplimiento respecto de los nuevos contratos que se celebrasen, así como para los ya existentes desde el momento en que se renueve la tarjeta.
63. Sobre el particular, es importante precisar que el Banco no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que no se encontraba obligado a remitirle la alerta solicitada al denunciante.
64. No obstante, a efectos de acreditar que el señor Villanueva fue notificado oportunamente sobre las operaciones cuestionadas, el Banco adjuntó capturas de pantalla de sus reportes de envío de notificaciones. De su revisión, se observa que estos detallan los datos de las operaciones cuestionadas y la modalidad de la notificación efectuada (email) que se realizó desde el correo electrónico: notificaciones@notificacionesbcp.com.pe. Asimismo, se verificó que las comunicaciones se enviaron al correo electrónico: villacruz_20@hotmail.com, misma dirección electrónica que el denunciante autorizó en su escrito de denuncia.
65. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto el señor Villanueva denunció que los consumos no reconocidos no corresponden a su comportamiento habitual de consumo, este Colegiado procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

Sobre el comportamiento habitual del denunciante

66. Al respecto, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca, conforme al análisis del tipo de consumo que se realice con las tarjetas de crédito y débito que administran.
67. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, para que una alerta pueda generarse deben de concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
68. Es decir, no basta que se presente únicamente uno de los criterios mencionados precedentemente, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
69. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.

70. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.
71. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
72. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica solicitó a la SBS una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.
73. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades bancarias, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones de registren sus usuarios.
74. En línea de lo desarrollado en los párrafos precedentes, así como de las disposiciones contenidas en el Oficio N° 4446-2020-SBS, correspondería que se analice el comportamiento habitual de consumo del señor Villanueva considerando la información histórica de las operaciones realizadas con cargo a todos los productos financieros contratados con la entidad bancaria, cuyos medios probatorios obren en el expediente.
75. En el presente caso, el señor Villanueva alegó que las operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito 4634***9017 escapan de su historial de consumo habitual.
76. Al respecto, cabe señalar que adjunto a la presentación de su escrito de descargos y el escrito del 10 de febrero de 2026, el Banco no remitió los medios probatorios pertinentes (estados de cuenta y/o reporte de movimientos correspondientes al mes de mayo de 2025, así como a los 6 meses previos), que le fueron requeridos a través de la Resolución N° 3005-2025/CC1 del 22 de agosto de 2025, a fin de evaluar correctamente el patrón de consumo del denunciante.
77. No obstante, mediante escrito presentado el 10 de febrero de 2026, el banco reiteró que, en relación con el patrón de consumo, las operaciones cuestionadas por el denunciante se encontraban dentro de su patrón de consumo, toda vez que éste habría realizado operaciones por montos aproximados y/o menores a los cuestionados.
78. Ahora bien, en la medida que la entidad bancaria era la parte con mejor capacidad de brindar dicha documentación, este Colegiado considera que esta no ha cumplido con demostrar el carácter usual de las operaciones no reconocidas al no haber atendido el requerimiento previamente indicado. Por lo tanto, evaluará la habitualidad en función de la información que obra en el expediente.

79. En el caso materia de análisis, el señor Villanueva cuestionó las operaciones realizadas con cargo a su tarjeta de crédito 4634***9017, siendo estas las siguientes:

Cuadro 2: Proceso de operaciones no reconocidas

FECHA	DETALLE	MONTO
14/05/2025	DP *Falabellacom	S/ 5 999,00
14/05/2025	DP *Falabellacom	S/ 6 738,00
14/05/2025	DP *Falabellacom	S/ 5 396,00



Se debió emitir alerta luego de efectuada la primera operación y evitarse la realización de las posteriores

80. Conforme fue señalado anteriormente, el Banco no cumplió con presentar los estados de cuenta, reporte de movimientos u otro, por lo que la primera operación cuestionada (S/ 5 999,00) constituye la primera con la característica indicada; y, si bien correspondía que se permitiese su realización, la entidad bancaria debió activar sus alertas para impedir que se efectúen transacciones posteriores a esta.
81. Por lo tanto, este Colegiado considera que el Banco incumplió con las medidas de seguridad sobre el sistema de monitoreo; pues este debió activarse luego de la realización de la primera operación, impidiéndose de esta manera la realización de la operación posterior.
82. En consecuencia, de acuerdo con los argumentos expuestos y los medios probatorios analizados, este Colegiado considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Villanueva contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no se acreditó la validez de las operaciones por los importes de S/ 5 999,00, S/ 6 738,00 y S/ 5 396,00, así como correspondía activar el sistema de monitoreo para impedir la realización de dichas operaciones al apartarse del patrón de consumo habitual del denunciante.
- (ii) **Respecto a que el banco no habría realizado el bloqueo oportuno de la tarjeta de crédito 4634-****-9017 del denunciante, pese a que lo habría solicitado en dos ocasiones previas**
83. Sobre el particular, cabe indicar que las leyes que regulan la actividad probatoria en los procedimientos administrativos, en particular aquellos tramitados ante los órganos funcionales del Indecopi, permiten la actuación de todos los medios probatorios necesarios que tengan pertinencia con la cuestión que se discute¹⁴.

¹⁴

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 177.- Medios de prueba.

Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo

84. El artículo 173 del TUO de la LPAG¹⁵ precisa que corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones. Además, señala que la actuación de las partes debe ceñirse a la norma que regula la carga de la prueba, donde se distinguen dos (2) etapas de análisis al momento de verificar la ocurrencia de una infracción al Código:
- **Primera etapa:**
Acreditación del defecto. El consumidor debe acreditar la existencia del defecto en el bien o servicio materia de la relación de consumo entablada.
 - **Segunda etapa:**
Atribución del defecto. Una vez acreditado el defecto, se invierte la carga de la prueba y corresponde al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable.
85. En ese mismo sentido, el artículo 196° del Código Procesal Civil¹⁶, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos, establece que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice.
86. En efecto, a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
87. En ese sentido, para que este despacho pueda evidenciar la ocurrencia de la infracción, correspondía —en primer lugar— que, el señor Sehuin acredite que el Banco cargó a su cuenta, los importes considerados como operaciones no reconocidas, para posteriormente analizar la validez de la realización de las mismas.
88. El señor Villanueva solo presentó una captura de pantalla de una conversación vía WhatsApp que habría sostenido con una funcionaria del Banco, mediante el cual se le confirmaría el bloqueo de su tarjeta y el ingreso del reclamo C410444343, sin embargo, no se evidencia que obre en el expediente ningún medio probatorio que acredite, ni si quiera a nivel indiciario, lo denunciado por el señor Villanueva, no cumpliéndose con acreditar el defecto alegado.

procede:

1. Recabar antecedentes y documentos.
2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.
3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de las mismas declaraciones por escrito.
4. Consultar documentos y actas.
5. Practicar inspecciones oculares.

¹⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019.**

Artículo 173.- Carga de la prueba

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. (...)

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 010-93-JUS y publicado el 22 de abril de 1993.**

Artículo 196°.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

89. No obstante, se debe considerar que el Banco a través de su escrito de descargos y el escrito presentado el 10 de febrero de 2026, precisó que el correo a donde se envió las comunicaciones de las operaciones cuestionadas coincide con el autorizado por el denunciante para la notificación de los actuados del presente procedimiento administrativo, para lo cual presentó un reporte denominado “Embosser Data Maintenance”, del cual, incluso se ha podido verificar que la tarjeta de crédito 4634***9017 se encuentra bloqueada desde el 30 de mayo de 2025.
90. Por lo tanto, en la medida que el denunciante no acreditó que el banco omitiera el bloqueo oportuno de la tarjeta de crédito 4634-****-9017 del denunciante, pese a que lo habría solicitado en dos ocasiones previas, se advierte que no se cuenta con evidencia suficiente que permita atribuir responsabilidad a la entidad bancaria.
91. En consecuencia, este Colegiado acoge la recomendación de la Secretaría Técnica que dispone declarar infundado el presente extremo de la denuncia interpuesta por el señor Villanueva contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, respecto a la imputación materia del presente análisis.

Sobre las medidas correctivas

92. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias¹⁷.
93. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior¹⁸. Las medidas correctivas complementarias tienen

¹⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

¹⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutivo dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.

el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro¹⁹.

94. El denunciante solicitó, en calidad de medidas correctivas, que se ordene al Banco lo detallado en los fundamentos 2 y 4 de la presente resolución.
95. Al respecto, se verifica la existencia de la infracción referida a que el Banco no adoptó las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 14 de mayo de 2025, se realicen 3 operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito 4634***9017 de titularidad

- d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

19

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
- (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
- (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

del señor Miguel Ángel Villanueva de la Cruz, por los importes de S/ 5 999,00, S/ 6 738,00 y S/ 5 396,00.

96. De igual manera, debe considerarse que las medidas correctivas a dictar deben ser congruentes con los hechos hallados fundados en el procedimiento; por lo tanto, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con extornar los importes de S/ 5 999,00, S/ 6 738,00 y S/ 5 396,00 a la tarjeta de crédito 4634***9017 de titularidad del señor Miguel Ángel Villanueva de la Cruz; así como anular los intereses, comisiones y/o cualquier otro gasto o concepto generado por las misma.
97. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código²⁰.
98. En este punto, cabe indicar que el artículo 40 de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva²¹.

20

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
(Subrayado agregado)

21

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106

99. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Graduación de la sanción

100. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM)²².
101. Asimismo, para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
102. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 14 de mayo de 2025, se realicen 3 operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito 4634***9017 por el importe total de S/ 18 133, 00, pese a que escapaba de su historial de consumo. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que encuadra en "Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (03) UIT y menor a (04) UIT", cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es Baja.
103. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a 6,89 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT).

del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

22

DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de febrero de 2021.

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia que, como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
(Subrayado agregado)

104. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho cuando se procesó la operación no reconocida. Así, este Colegiado estima su duración en “*menos de cuatro (4) meses*”; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de 6,89 UIT.
105. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que no se evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ($F = 1$ o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
106. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales (*en caso se advierta que supere, debemos agregar párrafos fundamentado el supuesto de corrección del tope legal*), así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0130-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde sancionar al Banco una Multa Final (M*) de 6.89 UIT, por la infracción materia del presente análisis.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

107. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi²³, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
108. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor de los denunciantes.
109. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a los denunciantes las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución²⁴.
110. Asimismo, en un plazo no mayor de 5 días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo

²³

LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

²⁴

Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código²⁵.

111. Es pertinente informar que si la parte denunciante comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplió con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas²⁶.
112. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiesen incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

113. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por

²⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

²⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.

41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado²⁷.

114. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
115. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE

PRIMERO: Declarar improcedente, por falta de interés para obrar, la denuncia interpuesta por el señor Miguel Ángel Villanueva de la Cruz contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a que la entidad bancaria no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 14 de mayo de 2025 se realice 1 operación no reconocida con cargo a la tarjeta de crédito 4634***9017 de titularidad del denunciante, por el importe de S/ 5 999,00, al haberse acreditado el extorno de dicha operación, con anterioridad a la fecha de interposición de la denuncia.

SEGUNDO: declarar (i) fundada la denuncia interpuesta por el señor Miguel Ángel Villanueva de la Cruz contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que se ha verificado que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 14 de mayo de 2025, se realicen 3 operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito 4634***9017 de titularidad del denunciante, por los importes de S/ 5 999,00, S/ 6 738,00 y S/ 5 396,00; y, (ii) fundada la denuncia por infracción a los citados artículos al haberse verificado que las operaciones señaladas escapan del patrón de consumo del denunciante. Sin perjuicio de ello se ha verificado que la entidad bancaria notificó debidamente al señor Miguel Ángel Villanueva de la Cruz con las operaciones cuestionadas.

TERCERO: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Miguel Ángel Villanueva de la Cruz contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse verificado que la entidad bancaria realizó el bloqueo oportuno de la Tarjeta de Crédito N° 4634-***9017 del denunciante.

²⁷

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



CUARTO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva, que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con extornar los importes de S/ 5 999,00, S/ 6 738,00 y S/ 5 396,00 a la tarjeta de crédito 4634***9017 de titularidad del señor Miguel Ángel Villanueva de la Cruz; así como anular los intereses, comisiones y/o cualquier otro gasto o concepto generado por las mismas.

Para ello, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad financiera deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI denominada "Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

QUINTO: sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. con una multa de seis con ochenta y nueve (6,89) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 14 de mayo de 2025, se realicen 3 operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito 4634***9017 de titularidad del denunciante, por los importes de S/ 5 999,00, S/ 6 738,00 y S/ 5 396,00.

Dicha sanción será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Requerir a Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

SÉTIMO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

OCTAVO: disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

NOVENO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación²⁸, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación²⁹, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida³⁰.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

²⁸ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)".

²⁹ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

³⁰ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.